LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1
DEFINISI TAMBAHAN

1. **PENGGUNA BARANG/JASA** adalah fungsi pemilik pekerjaan yaitu **(Fungsi Pemilik Pekerjaan)** pada **PERUSAHAAN**.
2. **LOKASI PEKERJAAN** adalah **(Lokasi Pekerjaan)** milik **PERUSAHAAN**.
3. **LAPORAN HARIAN** merupakan laporan yang memuat rencana kegiatan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**. **LAPORAN HARIAN** dibuat setiap hari oleh **KONTRAKTOR** sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, disampaikan secara berkala kepada pihak yang ditunjuk Direksi Pekerjaan.
4. **LAPORAN MINGGUAN PROYEK** (RPD 05) merupakan rekapitulasi **LAPORAN HARIAN** dibuat setiap minggu oleh **KONTRAKTOR** sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, disampaikan secara berkala kepada Pengawas Pekerjaan.
5. **LAPORAN BULANAN** merupakan rekapitulasi **LAPORAN MINGGUAN** dibuat setiap bulan oleh **KONTRAKTOR** sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, disampaikan secara berkala kepada Pengawas Pekerjaan.
6. **LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN** (RPD 03/03a) adalah laporan atas prestasi pekerjaan **PEKERJAAN** yang telah dicapai oleh **KONTRAKTOR** pada periode tertentu (setiap bulan) di **LOKASI PEKERJAAN**, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/ atau wakil yang ditunjuk yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui sebelumnya.
7. **BERITA ACARA LAPANGAN** (RPD 04) adalah suatu pernyataan **PARA PIHAK** mengenai penyerahan **PEKERJAAN** untuk suatu kemajuan tertentu atas prestasi **PEKERJAAN** yang telah dicapai oleh **KOTRAKTOR** di **LOKASI PEKERJAAN** berdasarkan **LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN** yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
8. **BERITA ACARA *PHYSICAL CHECK*** (RPD 11) adalah suatu pernyataan **PARA PIHAK** mengenai perhitungan akhir dari realisasi pelaksanaan **PEKERJAAN** berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau wakil yang ditunjuk yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui sebelumnya**.**
9. **BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)** adalah berita acara yang menyatakan besaran kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh **KONTRAKTOR** sebesar 100% secara fisik dan menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang disyaratkan untuk *operational acceptance* telah selesai dilaksanakan sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam **KONTRAK** dengan hasil yang dinyatakan baik dan diterima oleh **PERUSAHAAN** ditandatangani **PARA PIHAK**.
10. **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)** merupakan berita acara atas pelaksanaan serah terima pekerjaan setelah seluruh Amandemen ditandatangani dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dibuat oleh **KONTRAKTOR** sebanyak 2 (dua) rangkap selanjutnya ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
11. **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN (BASMP)** adalah laporan pekerjaan selesai Masa Pemeliharaan yang dibuat oleh **KONTRAKTOR** sebanyak rangkap 2 (dua) setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan untuk selanjutnya ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
12. **DOKUMEN PENGADAAN** adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana disebutkan dalam Lampiran G.
13. **KAPITALISASI PEKERJAAN** adalah suatu pernyataan teknik selesai atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang berisi lampiran rekapitulasi dari daftar Lingkup Pekerjaan yang menyajikan nama rincian lengkap dengan volume dan nilainya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan **PEKERJAAN** di **LOKASI PEKERJAAN** sesuai ketentuan **KONTRAK** dan **DOKUMEN PENGADAAAN** (selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**") dengan lingkup **PEKERJAAN** sebagai berikut:

   (BoQ dan Lingkup Pekerjaan)

2. Rincian lingkup dan tahapan seluruh **PEKERJAAN** mengacu pada dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.
3. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan volume yang masih sesuai dalam uraian pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan namun mengakibatkan perubahan **HARGA KONTRAK**, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan ("**VOLUME TAMBAH KURANG**").
4. Kualifikasi Personil, mengacu kepada Struktur Organisasi Proyek dan Daftar Tenaga Ahli yang diberikan **KONTRAKTOR** pada Dokumen Proses Pengadaan, apabila terdapat perubahan maka **KONTRAKTOR** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN** dalam hal ini oleh Direksi Pekerjaan.

PASAL 3
PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

1. Setiap perubahan Lingkup Pekerjaan yang mengakibatkan penambahan **HARGA KONTRAK** dan **JANGKA WAKTU KONTRAK** harus melalui persetujuan tertulis Direksi Pekerjaan dan akan dituangkan dalam sebuah Amandemen yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan **KONTRAK**.
2. Apabila perubahan tersebut berasal dari **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** wajib mengajukan secara tertulis beserta dokumen pendukung kepada **PERUSAHAAN**. Keputusan akan disampaikan secara tertulis setelah **PERUSAHAAN** menerima surat beserta dokumen pendukung dari **KONTRAKTOR**.

PASAL 4
SPESIFIKASI TEKNIS

1. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan **PEKERJAAN** dengan memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan **KONTRAK** dan **DOKUMEN PENGADAAAN**.
2. **KONTRAKTOR** wajib meminta persetujuan **PERUSAHAAN** atas brosur material dan peralatan utama sebelum dilakukan pemesanan.
3. Jenis, jumlah, dan mutu material dan peralatan yang digunakan wajib sesuai dan cukup serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Semua material dan peralatan wajib asli (*original*) yang dibuktikan dengan surat jaminan keaslian dari agen.
5. Semua material dan peralatan wajib memenuhi standar spesifikasi sesuai ketentuan **PERUSAHAAN**.
6. Semua material dan peralatan wajib dalam keadaan baru dan bebas dari kerusakan, dibuktikan dengan *test certificate/mill certificate* dari pabrikan.
7. Semua material dan peralatan wajib dilakukan uji coba dan lulus pemeriksaan di **LOKASI PEKERJAAN**.
8. Perbaikan dan/atau penggantian material dan peralatan yang dilakukan **KONTRAKTOR** sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini haruslah sepadan atau lebih baik dari material dan peralatan yang telah mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan berdasarkan usulan Pengawas Pekerjaan.

9. Setiap kehilangan dan kerusakan material dan peralatan yang disediakan **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan **PEKERJAAN** berlangsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

10. Semua kerusakan bangunan maupun fasilitas **PERUSAHAAN** yang terdapat disekitar **LOKASI PEKERJAAN** yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari kecerobohan / kelalaian menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR** untuk memperbaiki atas biaya sendiri.

PASAL 5
KEWAJIBAN KONTRAKTOR

1. **KONTRAKTOR** wajib mencermati kondisi lapangan pada **LOKASI PEKERJAAN** dan memberikan masukan pada **PERUSAHAAN** bila ditemukan hal-hal yang memungkinkan adanya perbaikan spesifikasi pekerjaan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka jika terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan spesifikasi, maka semuanya menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

2. **KONTRAKTOR** wajib mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/ wilayah kerja **PERUSAHAAN**.

3. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan buku catatan harian di **LOKASI PEKERJAAN** dan setiap hari harus membuat **LAPORAN HARIAN** dan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan.

4. **KONTRAKTOR** wajib membuat **LAPORAN HARIAN, LAPORAN MINGGUAN** dan **LAPORAN BULANAN**, dilengkapi dengan foto dokumentasi sebelum dan sesudah sesuai hasil kemajuan **PEKERJAAN** dan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan.

5. **KONTRAKTOR** wajib menginstruksikan kepada **PERSONIL KONTRAKTOR** baik secara lisan maupun tertulis untuk mematuhi ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan **PERUSAHAAN**.

6. Sebelum *Kick off Meeting/*Serah Terima Lahan yang merupakan tanggal memulai **PEKERJAAN**, **KONTRAKTOR** wajib mengajukan dan harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan untuk:
   a. HSE Plan beserta JSA;
   b. *Quality Plan;*
   c. *S-Curve* (*schedule*/jadwal pelaksanaan pekerjaan);
   d. Struktur organisasi proyek beserta *man power planning*;
   e. Prosedur & metode pekerjaan;
   f. Dokumen ITP (*Inspection Test Plan*);
   g. *Milestone;*
   h. *Master Schedule;*
   i. Prosedur *Commissioning*; dan,
   j. Dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

7. Setelah memulai **PEKERJAAN** (*Kick off Meeting/*Serah Terima Lahan) **KONTRAKTOR** wajib membuat:
   a. *Shop Drawing* dan mendapatkan Persetujuan Direksi Pekerjaan.
   b. *Weekly* dan *Monthly Meeting* dan dibuatkan Notulen.

8. **KONTRAKTOR** wajib melengkapi **PERSONIL KONTRAKTOR** dengan alat pelindung diri dengan kondisi baik atau tidak cacat yang terdiri dari:
   a. Pakaian *cover all/wearpack.*
   b. *Safety shoes.*
   c. Sarung tangan (kain/ karet).
   d. *Safety helmet.*
   e. *ID card.*
   f. Pelindung mata.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua kerusakan dan akibat lain yang disebabkan kurang kehati-hatian dalam melaksanakan **PEKERJAAN** menjadi beban tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
2. Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan/bestek/resume, sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PERUSAHAAN**.
3. **KONTRAKTOR** berhak meminta penjelasan/ konsultasi lebih lanjut terkait Lingkup Pekerjaan kepada Pengawas Pekerjaan termasuk pemenuhan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan **PEKERJAAN**.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa selama pelaksanaan **PEKERJAAN** akan mengupayakan untuk menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan kualitasnya memenuhi standar yang berlaku.
5. Pelaksanaan pengadaan agar mengutamakan penggunaan peralatan, bahan, pemasangan, perakitan, pengujian dan lainnya sejauh mungkin harus dilaksanakan didalam negeri.
6. Apabila terjadi pengalihan sebagian **PEKERJAAN**, **KONTRAKTOR** dilarang menggunakan/ berpartner (mensub-kontrakkan) dengan Penyedia Barang/Jasa lain yang masuk dalam daftar kelompok Merah dan Hitam **PERUSAHAAN**.
7. Hierarki Dokumen sebagai pedoman apabila terdapat perbedaan antara lain:
   a. BoQ;
   b. RKS;
   c. Brosur atau dokumen pendukung lain (apabila ada);
   d. Jika ada perubahan/perbedaan antara RKS, BoQ, dan brosur-brosur maka akan mengacu pada BoQ.

PASAL 7
MASA PEMELIHARAAN
(apabila tidak ada Masa Pemeliharaan, di hapus aja)

1. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan pemeliharaan atas hasil **PEKERJAAN** dan fasilitas yang dipasang selama jangka waktu yang ditentukan **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran D.
2. Selama Masa Pemeliharaan, **PERUSAHAAN** berhak untuk menggunakan atau mengoperasikan sarana/fasilitas yang sudah terpasang.
3. Dalam hal terdapat kerusakan atas aterial dan peralatan yang telah dipasang oleh **KONTRAKTOR** di **LOKASI PEKERJAAN** selama Masa Pemeliharaan, maka **KONTRAKTOR** wajib melakukan perbaikan, penggantian atau pemasangan kembali material dan peralatan yang mengalami kerusakan tersebut dan menjamin bahwa bagian yang diperbaiki atau diganti adalah sama sebagaimana bagian aslinya sesuai ketentuan **KONTRAK**.
4. Semua biaya yang ditimbulkan selama Masa Pemeliharaan terkait hal tersebut di atas, menjadi beban dan tanggung jawab **KONTRAKTOR**.
5. Selama Masa Pemeliharaan, **KONTRAKTOR** menempatkan **PERSONIL KONTRAKTOR** di **LOKASI PEKERJAAN** dan mengambil tindakan yang harus dilakukan sebagai respon awal dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atas pemberitahuan kerusakan secara tertulis dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PERUSAHAAN, KONTRAKTOR** tidak dapat menyelesaikan penggantian dan perbaikan selama Masa Pemeliharaan, maka **PERUSAHAAN** akan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada **KONTRAKTOR**.

6. Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis dari **PERUSAHAAN, KONTRAKTOR** tidak melaksanakan dan menyelesaikan perbaikan dalam waktu yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN** maka **KONTRAKTOR** tidak berhak atas **JAMINAN PELAKSANAAN**.

7. Apabila terdapat perbaikan atau penggantian material dan peralatan pada Masa Pemeliharaan, maka Masa Pemeliharaan untuk material dan peralatan yang mengalami kerusakan tersebut akan diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** dari tanggal selesainya perbaikan/penggantian dan beroperasinya material dan peralatan yang mengalami kerusakan tersebut serta telah beroperasi dan diterima dengan baik oleh **PERUSAHAAN**.

PASAL 8
TAHAPAN PEKERJAAN

Tahapan **PEKERJAAN** yang dilaksanakan dan diselesaikan dari **KONTRAKTOR** adalah sesuai dengan jadwal pekerjaan dan *milestone* dengan urutan secara umum sebagai berikut:

1. *Mechanical Completion,* yaitu tahapan penyelesaian fisik untuk pekerjaan *mechanical* dari masing-masing unit dan/atau keseluruhan unit dalam **PEKERJAAN,** termasuk kegiatan pengujian dari masing-masing unit dalam **PEKERJAAN** sesuai dengan syarat dan ketentuan **PERJANJIAN** ini dan ketentuan **PERUSAHAAN.** Tahapan *Mechanical Completion* dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara *Mechanical Completion.*

2. *Commissioning* adalah kegiatan pengujian kinerja/*performance* keseluruhan system, peralatan dan material yang telah dibangun oleh **KONTRAKTOR**, serta sarana penunjangnya yang dilaksanakan setelah pelaksanaan *Mechanical Completion* sehingga kinerja seluruh system, peralatan dan material, serta sarana penunjangnya tersebut dapat bekerja sesuai dengan lingkup persyaratan, dan standart teknis yang ditetapkan dalam **PEKERJAAN**. Tahapan *Commissioning* dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara *Commissioning.*

3. *Operational Acceptance*, adalah kegiatan setelah pelaksanaan *Commissioning* dan keseluruhan **PEKERJAAN** selesai dilaksanakan **KONTRAKTOR** 100% (seratus persen) sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam **PEKERJAAN** ini. Tahapan *Operational Acceptance* dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam **BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP).**

4. Pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** adalah kewajiban untuk melakukan pemeliharaan **PEKERJAAN** selama Masa Pemeliharaan termasuk melakukan perbaikan, penggantian, pembangunan atau pemasangan kembali peralatan dan material yang diperlukan sesuai ketentuan **PEKERJAAN** ini yang dimulai sejak ditandatanganinya **BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)** oleh **PARA PIHAK**. Tahapan pemeliharaan **PEKERJAAN** dinyatakan telah selesai dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dengan baik apabila telah diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dituangkan dalam **BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN (BASMP)**.

PASAL 9
PEMENUHAN KETENTUAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

PERUSAHAAN memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada *project* atau pengadaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Untuk memenuhi hal tersebut, **KONTRAKTOR** wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait dengan TKDN sebagai berikut:

1. Nilai minimum TKDN (% TKDN) yang wajib dipenuhi oleh **KONTRAKTOR** adalah sebagaimana dicantumkan pada:
   a. Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (*Roadmap*) Komitmen TKDN.
   b. Form A5: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Gabungan Barang/Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (*Roadmap*) Komitmen TKDN.
2. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan monitoring selama masa penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan hasil monitoring TKDN pada Form A6 kepada Direksi Pekerjaan dan ditembuskan Fungsi Pelaksana P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) PT Pertamina Patra Niaga.
3. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
      i. Verifikasi dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.
      ii. Verifikasi dapat dimulai secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum masa penyelesaian pekerjaan berakhir untuk membantu **KONTRAKTOR** mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan verifikasi pasca masa penyelesaian pekerjaan.
   b. Pelaksana Verifikasi
      i. Verifikasi wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
      ii. Verifikasi dapat menggunakan jasa surveyor independen atau verifikator internal yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN.**
      iii. Verifikasi dapat dilakukan sendiri oleh **KONTRAKTOR** yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
      iv. **PERUSAHAAN** dapat meminta dilakukan verifikasi dan **KONTRAKTOR** wajib bekerja sama dengan verifikator yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN**.
   c. **KONTRAKTOR** wajib mendukung dan kooperatif pada pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan pada pasal 3.b.i/ii/iii.**,** termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi.
   d. Apabila dibutuhkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka hasil verifikasi pasca penyelesaian pekerjaan perlu mendapatkan pengesahan oleh kementerian terkait.

4. Sanksi Finansial
   i. Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada **KONTRAKTOR** apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN sebagaimana disebutkan pada ketentuan poin 1, dengan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$[\%TKDN_{Penawaran} - \%TKDN_{Pelaksanaan}]\ x\ Harga\ Penawaran_{Pelaksana\ Kontrak}$$

- Harga Penawaran Pelaksana Kontrak adalah harga penawaran setelah negosiasi yang tercantum dalam kontrak.

ii. Apabila hasil aplikasi persentase nilai TKDN dalam penawaran mengakibatkan perubahan peringkat pemenang dari pelaksanaan **PEKERJAAN**, selain ketentuan pada poin 4.i maka **KONTRAKTOR** akan dikenakan sanksi tambahan berupa selisih **HARGA KONTRAK** dengan harga penawaran terendah.

iii. Poin 4.ii tidak berlaku jika **HARGA KONTRAK** merupakan harga penawaran terendah.

iv. Adapun besaran persentase sanksi finansial sebagaimana disebutkan dalam poin 4.i dan 4.ii adalah maksimal 15%.

5. Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan poin 4 di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan tersebut.

KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di **PERUSAHAAN.**